

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 862/2532

นาย ปวิณ ปวิณวรรณ

โจทก์

นาย สุคนธ์ ชัยवालย์นันท์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1012

โจทก์ไม่มีพยานหลักฐานที่แจ้งชัดมาแสดงโดยตรงว่าโจทก์จำเลยเป็นหุ้นส่วนกัน การที่จำเลยซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเวชภัณฑ์ของบริษัท บ. ดำเนินการให้บริษัท บ. เพิ่มส่วนลดให้โจทก์พนักงานของบริษัท บ. ไม่นำฟิล์มเอ็กซเรย์และน้ำยาล้างฟิล์มไปขายในท้องที่ที่โจทก์ขายอยู่ และบริษัท บ. ให้ของแถมเพื่อให้โจทก์นำไปแจกแก่ลูกค้าของโจทก์อีกต่อหนึ่งซึ่งทำให้โจทก์มีกำไรจากการซื้อสินค้าจากบริษัท บ. ไปขายมากขึ้น ล้วนแต่เป็นการส่งเสริมการขายเพื่อทำให้บริษัท บ. ขายสินค้าได้มากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาในทางการค้า แม้โจทก์จ่ายเงินให้จำเลยร้อยละห้าของกำไรที่ได้จากการขายฟิล์มเอ็กซเรย์และน้ำยาล้างฟิล์ม ก็ยังถือไม่ได้ว่าโจทก์จำเลยตกลงเข้ากันเป็นหุ้นส่วนซื้อฟิล์มเอ็กซเรย์และน้ำยาล้างฟิล์มจากบริษัท บ. ไปขายเพื่อประสงค์จะแบ่งปันกำไรแต่เป็นเรื่องจำเลยดำเนินการให้โจทก์มีกำไรจากกิจการค้ามากขึ้นและโจทก์ให้เงินแก่จำเลยเป็นการตอบแทน จำเลยจึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบหนี้สินอันเกิดจากกิจการค้านั้น

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยในฐานะเป็นหุ้นส่วนกับโจทก์ในกิจการค้าฟิล์มเอ็กซเรย์
ต้องร่วมรับผิดชอบในหนี้สินอันเกิดจากกิจการค้ากึ่งหนึ่งขอให้พิพากษาให้จำเลยชำระเงิน

1,631,965 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าชำระ
เงินเสร็จแก่โจทก์จำเลยให้การว่าไม่ได้เป็นหุ้นส่วนกับโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้น
พิพากษายกฟ้องโจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้จำเลยใช้เงิน 1,631,965
บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าชำระเงินเสร็จแก่
โจทก์ จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า เมื่อพุทธศักราช 2514 โจทก์ได้
ติดต่อกับจำเลยซึ่งขณะนั้นเป็นผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเวชภัณฑ์ของบริษัทบอร์เนียว
(ประเทศไทย) จำกัด ขอซื้อฟิล์มเอ็กซเรย์ยี่ห้อฟูจิและน้ำยาล้างฟิล์มจากบริษัทดัง
กล่าวไปขาย จำเลยตกลงขายให้ แต่โจทก์จะต้องนำไปขายนอกเขต
กรุงเทพมหานคร และจำนวนสินค้าที่ขายจะต้องถึงเป้าหมายที่บริษัทดังกล่าวกำหนด
ในระยะแรกยังมิได้ทำสัญญาเพราะเป็นระยะทดลองต่อมาวันที่ 11 มีนาคม 2514
โจทก์ในนามของร้านลิ้มปู่เคียงซึ่งโจทก์เป็นเจ้าของ ได้ทำสัญญากับบริษัทบอร์เนียว
(ประเทศไทย) จำกัดว่า บริษัทดังกล่าวจะขายฟิล์มเอ็กซเรย์ยี่ห้อฟูจิและน้ำยาล้าง
ฟิล์มให้โจทก์ และให้ส่วนลดร้อยละสิบสองของราคาที่วางขายตามปกติสำหรับฟิล์ม
เอ็กซเรย์ และร้อยละห้าของราคาที่วางขายตามปกติสำหรับน้ำยาล้างฟิล์ม และโจทก์จะ
ต้องนำสินค้าไปขายนอกเขตกรุงเทพมหานคร โจทก์ได้ให้นางเจ็กมิ่ง แซ่โต้ว มารดา
ลงลายมือชื่อในสัญญาปรากฏตามหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายและให้ส่วนลดเอกสาร
หมายเลข 1 ต่อมาในพุทธศักราช 2516 จำเลยดำเนินการให้บริษัทบอร์เนียว
(ประเทศไทย) จำกัด เพิ่มส่วนลดให้โจทก์สำหรับฟิล์มเอ็กซเรย์ เพิ่มให้เป็นร้อยละสิบ
เจ็ดของราคาที่วางขายตามปกติโดยใช้วิธีลดร้อยละสิบในบิลเมื่อนำเงินมาชำระจะลด
ให้ร้อยละสี่ของยอดเงินในบิล และเพิ่มสินค้าให้เปล่าร้อยละสาม ส่วนน้ำยาล้างฟิล์ม
เพิ่มส่วนลดให้เป็นร้อยละสิบของราคาที่วางขายตามปกติโจทก์นำเงินค่าสินค้ามา
ชำระให้บริษัทบอร์เนียว(ประเทศไทย) จำกัดทุก 4 เดือน จนถึงวันที่ 16 มีนาคม
2524 โจทก์ค้างชำระค่าสินค้าที่ซื้อไปจากบริษัทบอร์เนียว (ประเทศไทย)

จำกัด 3,163,930 บาท บริษัทดังกล่าวฟ้องโจทก์เรียกร้องเงินจำนวนนี้ โจทก์ทำสัญญา
ประนีประนอมยอมความในศาลยอมใช้เงินให้บริษัทตามฟ้องคดีมีปัญหาวินิจฉัยตาม
ฎีกาของจำเลยว่าในการที่โจทก์ซื้อฟิล์มเอ็กซเรย์และน่ายาล้างฟิล์มจากบริษัท
บอร์เนียว (ประเทศไทย) จำกัด ไปขายเพื่อประสงค์ผลกำไร ตั้งแต่พุทธศักราช 2516
นั้น จำเลยเป็นหุ้นส่วนร่วมกับโจทก์กระทำการดังกล่าวหรือไม่เห็นว่า โจทก์ไม่มี
พยานหลักฐานที่แจ้งชัดมาแสดงโดยตรงว่าโจทก์จำเลยเป็นหุ้นส่วนกัน การวินิจฉัย
ปัญหานี้จึงต้องพิจารณาตามพฤติการณ์ของโจทก์และจำเลยที่ปฏิบัติต่อกัน การที่
จำเลยซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเวชภัณฑ์ ดำเนินการให้บริษัทบอร์เนียว
(ประเทศไทย) จำกัด เพิ่มส่วนลดให้โจทก์ พนักงานของบริษัทไม่นำฟิล์มเอ็กซเรย์
และน่ายาล้างฟิล์มไปขายในท้องที่ที่โจทก์ขายอยู่ และบริษัทให้ของแถมเพื่อให้โจทก์
นำไปแจกแก่ลูกค้าของโจทก์อีกต่อหนึ่ง ซึ่งทำให้โจทก์มีกำไรจากการซื้อสินค้าดัง
กล่าวจากบริษัทไปขายมากขึ้น ล้วนแต่เป็นการส่งเสริมการขายเพราะมีผลทำให้
บริษัทบอร์เนียว (ประเทศไทย) จำกัด ขายสินค้าได้มากขึ้น และเป็นเรื่องปกติ
ธรรมดาในทางการค้าซึ่งเจ้าของสินค้านรายอื่นกระทำกันทั่วไป จะเห็นได้จากคำนาย
ธนา เลียววรินทร์ พยานโจทก์ ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทบอร์เนียว (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ว่าการให้ของแถมแก่ลูกค้าเป็นเรื่องธรรมดาและเมื่อพนักงานขายของบริษัทคน
หนึ่งไปขายสินค้าในที่แห่งหนึ่งพนักงานขายคนอื่นไม่ควรไปขายสินค้าในที่แห่ง
เดียวกัน และคำนายปิติ พิกุลสด พยานจำเลยซึ่งเคยเป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทดิทแฮล์ม จำกัด ที่ว่าการแจกของช่วยเหลือแก่ลูกค้าบริษัทดิทแฮล์ม จำกัด ก็ได้
กระทำและคิดจะตั้งตัวแทนจำหน่ายฟิล์มเอ็กซเรย์ในต่างจังหวัดเช่นเดียวกับบริษัท
บอร์เนียว (ประเทศไทย) จำกัด แต่ตกลงกันไม่ได้เพราะผู้ที่จะเป็นตัวแทนจำหน่ายขอ
ส่วนลดถึงร้อยละยี่สิบ ดังนั้นแม้จะฟังตามที่โจทก์นำสืบว่าโจทก์จ่ายเงินให้จำเลยร้อยละ
ห้าของกำไรที่ได้จากการขายฟิล์มเอ็กซเรย์และน่ายาล้างฟิล์มก็ยังไม่ถือว่า
โจทก์จำเลยตกลงเข้ากันเป็นหุ้นส่วนซื้อฟิล์มเอ็กซเรย์และน่ายาล้างฟิล์มจากบริษัท

บอร์เนียว (ประเทศไทย) จำกัด ไปขายเพื่อประสงค์จะแบ่งปันกำไรอันจะพึงได้แต่
กิจการค้าดังกล่าว แต่เป็นเรื่องจำเลยดำเนินการให้โจทก์มีกำไรจากกิจการค้ามากขึ้น
และโจทก์ให้เงินแก่จำเลยเป็นการตอบแทน จำเลยจึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบอัน
เกิดจากกิจการค้านั้น โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยชำระเงินตามฟ้องคำ
พิพากษาของศาลอุทธรณ์ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของจำเลยฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลเป็นพับ

(บุญส่ง คล้ายแก้ว-ประชา บุญวนิช-เกียรติ จาตนิลพันธุ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>